



PUTUSAN

Nomor 3766 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAHDAN, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 45, RT 001, RW 003, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasanuddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel), beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EPRI, S.Pd., bertempat tinggal di Raden Intan Gang Patriot RT 001, RW 002, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang diklaim atau diakui oleh

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Tergugat miliknya adalah sebenarnya milik Penggugat dan Penggugat mengakui bahwa tanah yang berada di sebelah timur dengan luas tanah $5 \text{ m} \times 13 \text{ m} = 65 \text{ m}^2$ dengan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan jalan atau gang (gang pasar inpres) atas putusan Majelis Hakim, sebelah timur berbatasan dengan tanah Taufik atas putusan Majelis Hakim, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syahdan (Penggugat) atas putusan Majelis Hakim, sebelah barat berbatasan dengan tanah Syahdan (Penggugat) atas putusan Majelis Hakim, serta mengakui bahwa tanah yang berada di belakang dengan ukuran $5 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 45 \text{ m}^2$ dengan batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Syahdan (tanah milik Penggugat yang saat ini ada bangunan rumah dan kios/ruko diatas tanah tersebut) atas putusan Majelis Hakim, sebelah timur berbatasan dengan tanah Syahdan (tanah milik Penggugat yang saat ini ada bangunan rumah diatas tanah tersebut) atas putusan Majelis Hakim, sebelah selatan berbatasan dengan siring atas putusan Majelis Hakim, sebelah barat berbatasan dengan siring atas putusan Majelis Hakim;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berharga milik Penggugat atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 265 m^2 yang diklaim atau diakui kepemilikannya oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat sengaja atau lalai untuk tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



7. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar bangunan rumah dan kios yang didirikan di atas tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan putusan yang ditetapkan dengan sukarela dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- *Exceptio plurium litis consortium*;
- *Exceptio obscur libel*;
- *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kla, tanggal 12 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TJK, tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kasasi/2023/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) yang diklaim atau diakui oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat adalah milik Pemohon Kasasi /dahulu Pembanding/ Penggugat;
- Menyatakan sah Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; atau

Setidak-tidaknya

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Subsida:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Agung tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan orangtua Tergugat, namun untuk luas tanah yang dijual oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya jika total tanah yang dijual seluas 110 m² (seratus sepuluh meter persegi), sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, sehingga diketahui bahwa luas keseluruhan tanah yang Tergugat kuasai adalah seluas 352 m² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 422 seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor 1425/1986 tertanggal 10 September 1986 (bukti T-1) dan Surat Keterangan Penjualan Tanah Sementara Belum Di-SKTKAN seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) (bukti T-2) yang diperoleh dari hasil pembelian kepada Penggugat yang tidak dibantah oleh Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya, dengan demikian peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang disaksikan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Kampung dan/atau pejabat umum lainnya sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-1 dan bukti T-2 memenuhi syarat terang yang merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli tanah menurut hukum adat dan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maupun berdasarkan yurisprudensi;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang menunjukkan jika tanah objek sengketa *a quo* sudah dikuasai selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang dilakukan dengan itikad baik oleh orang tua Tergugat, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat sebagai ahli waris dan dikelola sebagai ruko yang disewakan oleh Tergugat dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHDAN, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAHDAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3766 K/Pdt/2023